

0007137-24.2015.8.26.0126

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TALITA BUZAID MARTORANO

Vistos.

TALITA BUZAID MARTORANO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 12 da Lei 10.826/03, nos termos do artigo 69 do Código Penal, pois, segundo consta dos inclusos autos de inquérito policial e da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba - Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba - SP - cep 11660-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0007137-24.2015.8.26.0126 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 25 de janeiro de 2022 faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito Dr.

Júlio da Silva Branchini.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007137-24.2015.8.26.0126

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TALITA BUZAID MARTORANO

Vistos.

TALITA BUZAID MARTORANO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 12 da Lei 10.826/03, nos termos do artigo 69 do Código Penal, pois, segundo consta dos inclusos autos de inquérito policial e da denúncia, no dia 04 de setembro de 2015, por volta das 7:00 horas, Rua Major Aires, 248, centro, nesta cidade e comarca de Caraguatatuba/SP, a acusada tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, porções de maconha (peso líquido aproximado 11 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo acima mencionadas, a acusada, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, um cartucho intacto de munição de uso permitido, de calibre .32, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado, na data dos fatos, policiais cumpriram mandado de busca e apreensão e, ao realizarem busca na residência da acusada, encontraram as drogas e a munição, bem como balança de precisão e embalagens de plástico utilizadas para acondicionar as drogas.

A denúncia foi recebida em 15 de janeiro de 2016 (fls. 198/200). A ré foi notificada e apresentou defesa preliminar (fls. 177/195).

Em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas em comum, testemunhas de defesa, bem como o interrogatório da acusada.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

O Ministério Público apresentou memoriais de alegações finais, pugnando pela parcial procedência da ação, desclassificando-se a conduta da acusada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, bem como a absolvição em relação ao delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03 ante a ausência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP (fls. 319/326).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Com efeito, na esteira da manifestação do Ministério Público, os elementos de prova colhidos nos autos indicam que a conduta da acusada melhor se amolda ao delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, vez que não constam provas robustas a indicar a prática do tráfico.

Em que pese a ausência de fixação legal de critérios quantitativos para configuração do porte para consumo pessoal, o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06 dispõe que "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

É assente na jurisprudência que existindo dúvida quanto à tipificação do fato como delito de tráfico de substância entorpecente e a quantidade de tóxico apreendido em sendo pequena, como no caso presente, sugerindo que se trate de porte para uso próprio, deve o delito enquadrar-se na figura do artigo 28 da lei nº 11.343/2006. Ressalte-se que a negativa apresentada pela acusada não foi afastada pelas demais provas orais acostadas aos autos, as quais não se mostraram suficientemente seguras para embasar o decreto condenatório.

Desse modo, não há prova suficientemente hábil a demonstrar eventual comércio ou qualquer das condutas elencadas no art. 33 da Lei de Drogas por parte da acusada. Assim, considerando a quantidade de drogas apreendidas e a dinâmica da abordagem, reputo que sua conduta melhor se amolda ao delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em relação à posse de drogas para consumo pessoal, a materialidade está comprovada por meio de auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/07), Auto de Exibição e Apreensão de (fl. 08) e Laudo de Constatação Preliminar de (fl. 125), laudo pericial (fls. 157/159 e 161/163) e demais provas produzidas nos autos.

A autoria está comprovada.

A testemunha de acusação e Policial, ANDRE LUIZ DE SOUZA SIQUEIRA, declarou que ao dar cumprimento a mandado de busca e apreensão, vistoriou a residência da acusada e localizou os entorpecentes descritos na denúncia, bem como diversos cigarros de maconha já consumidos e a munição apreendida.

A testemunha de acusação e Policial, LUIZ ROBERTO DE CARVALHO, prestou depoimento semelhante ao de seu colega de farda, corroborando com tudo o que foi dito.

A testemunha de defesa GLÁUCIO EUSTÁQUI MESSIAS relatou que vivia como inquilino na pousada de propriedade da acusada. Declarou que o quarto em que ficava também era usado por ele como escritório e seus clientes iam com frequência ao local. Estava no imóvel quando a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão e afirmou que em seu poder havia uma pequena quantidade de maconha, porém, não foi conduzido à Delegacia.

A testemunha de defesa TATIANE DAS NEVES SOARES disse desconhecer que a acusada seja usuária de drogas ou traficante. Disse que a ré aluga quartos em sua residência, bem como faz uso do terreno como estacionamento.

Em seu interrogatório, a ré, confirmou a propriedade da droga, contudo negou realizar comércio dos entorpecentes. Alegou ser usuária de maconha desde os 14 anos e que no momento do cumprimento do mandado de busca foram localizados inúmeros

cigarros já consumidos. Disse que a balança de precisão encontrada era utilizada na venda de apliques de cabelo. Relatou que o fluxo de pessoas no local dos fatos é intenso, vez que aluga cômodos da residência. Por fim, disse que a munição foi encontrada no estacionamento, não sabendo indicar a quem pertencia.

Por outro lado, quanto ao delito tipificado no artigo 12 da Lei 10.826/03, acolho os argumentos apresentados pelo Ministério Público, os quais adoto como fundamento, a fim de absolver a acusada. De fato, não restou demonstrada a autoria delitiva. Os indícios que justificaram o recebimento não se tornaram em provas suficientes para sustentar uma condenação criminal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a ação penal movida pelo Ministério Público e o faço para: ABSOLVER a acusada da prática do delito previsto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, nos termos do art. 386, VII do CPP, bem como DESCLASSIFICAR sua conduta para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, condenando-a, pelo prazo de dois meses, à pena de prestação de serviços à comunidade. Não obstante, considerando o tempo de prisão cautelar cumprido pela acusada em regime mais gravoso do que a pena final ora imposta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré.

DECRETO O PERDIMENTO do valor e dos objetos apreendidos em favor da União.

Custas ex lege.

Intime-se a acusada acerca do teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado:

I) Comunique-se o Sr. Escrivão Judicial, responsável pela Seção de Depósito e Guarda de Objetos, acerca do perdimento dos objetos apreendidos.

Oportunamente, arquivem-se os autos comunicando-se o IIRGD.

P.I.C.

Caraguatatuba, 25 de janeiro de 2022.

JÚLIO DA SILVA BRANCHINI

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA